P U T U S A N
Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	ANDI PRATAMA BIN NURDIN
2. Tempat lahir	:	Tandam
3. Umur/Tanggal lahir	:	29 Tahun / 1 September 1993
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dusun VA Kadir RT 000/RW 000 Kelurahan/Desa Tandam Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Pasal 25) sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati, S.H., Christopher P. Lumban Gaol, S.H., M.Hum., Simon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sihombing, S.H., Ria Harapenta Tarigan, S.H., Neny Widya Astuti, S.H., Alfina Lubis, S.H., Nadia Lubis, S.H., Boy Kelvin Purba, S.H., Mulyati, S.H., Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN”, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRATAMA Bin NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI PRATAMA Bin NURDIN dengan PIDANA MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa sabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto ± 13. 713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diduga mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto ± 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm).

• 1 (Satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin.

• 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama;

Dirampas untuk dimusnahkan.

• 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDI PRATAMA Bin NURDIN** bersama-sama **ZULKARNAIN ALIAS JUNET BIN TEUNGKU MAHMUD (ALM), MUHAMMAD JUMALIS Alias ALIS Bin SIAHKUBAT (Alm)** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **FAUZI** (masih dalam pencarian Kepolisian/ DPO), pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-------Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib, nomor handhone milik **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dengan nomor 081372332558 mendapat telephone dari **Fauzi** yang memerintahkan untuk bertemu dengan **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Kota Medan, kemudian **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** menelphone **Muhammad Khairul Ramadhan** untuk menemani **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dengan mengatakan ke Kota Medan untuk menjual handphone, dan **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** bicara kepada **Lismawati (Istri Muhammad Khairul Ramadhan)** mengajak **Muhammad Khairul Ramadhan** ke Kota Medan untuk menjual handphone dan **Lismawati** mengizinkannya. Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** bersama **Muhammad Khairul Ramadhan** berangkat menuju Kota Medan dari Kota Stabat Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Merah dengan nomor polisi BK 1627 RN;

-- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, nomor handphone 081375690007 milik **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** mendapat telepon dari **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dengan menggunakan nomor handphone 085270504429, dalam telepon **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menawarkan kerja bawa narkotika jenis sabu-sabu kepada **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dengan upah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bungkus, selanjutnya **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** menyetujuinya;

-- -Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mendapat telepon dari **Fauzi** dengan menggunakan nomor handphone 082163460730 yang memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai Asahan dan untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu ke Kota Medan. Selanjutnya **Zulkarnain Alias**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam tiba di Kampung Pulo Simardan, setelah beberapa menit datang seseorang suruhannya **Fauzi** yang **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** tidak kenal, lalu seseorang tersebut membuka pintu samping kiri mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam dan memasukan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kemudian **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** telepon **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dengan nomor 081375690007 untuk bertemu di Jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu, lalu setelah 15 menit kemudian **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam bertemu dengan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota Avanza D 1866 HG warna hitam, lalu **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mengeluarkan 2 (dua) tas ransel sekaligus dari dalam mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam dan kemudian diserahkan kepada **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan selanjutnya **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** masukan ke dalam mobil Toyota Avanza D 1866 HG warna hitam dan **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** untuk ongkos bensin, tol dan makan. Kemudian **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** mengikuti mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam yang dikendarai oleh **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)**;

--------Bahwa selama **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dalam perjalanan mendapat telepon dari **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** yang menggunakan nomor 082182931014 menanyakan posisi **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dan **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menyampaikan kepada **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin**, kalau sudah sampai dikabari. Selanjutnya sekitar pukul 23.36 Wib, **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** tiba di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Medan Sunggal dan diminta **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** untuk tunggu karena **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** kelewatan dari Jalan Gagak Hitam kemudian setelah beberapa menit datanglah **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** di Jalan Gagak Hitam Jalan Ring Road Medan Sunggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam parkir di belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BK 1637 RN milik **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** selanjutnya **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** keluar mobil dan bersalaman dengan **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin**, lalu **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mengatakan bukan **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** yang bawa narkotika jenis sabu-sabu dan diminta sabar menunggu lalu **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bertanya kepada **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** "di sini aman ga" dan dijawab **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** "aman";

----Bahwa selanjutnya **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menelpon **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** untuk menghampiri **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** setelah melewati Mc Donald Jalan Gagak Hitam. Kemudian pada pukul 00.10 Wib datang **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1866 HG yang parkir di belakang mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam kemudian **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menghampiri dan membuka pintu samping mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1866 HG, lalu **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mengangkat dan mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu ke mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BK 1637 RN yang **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** kendarai, selanjutnya **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** kembali mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1866 HG, pada saat **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mengangkat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam untuk dipindahkan ke mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BK 1637 RN, selanjutnya dating **Djoni, S.H**., **Asep Kusnadi** dan **Hermawan Putut Wibowo** selaku petugas dari BNN datang sambil mengatakan jangan bergerak dan memerintahkan untuk telungkup, selanjutnya ditemukan kristal putih yang terdapat pada 2 (dua) ransel tersebut, selanjutnya **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin**, **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** berserta barang bukti diamankan ke BNN untuk proses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** diperintahkan oleh Fauzi untuk menerima narkotika jenis sabu-sabu dari **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** yang dijanjikan diberi upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus setelah pekerjaan **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** menyerahkan kepada seseorang di Kota Medan, namun **Fauzi** belum memberitahukan kepada siapa **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** menyerahkannya, namun **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** sudah ditangkap oleh petugas BNN;

------Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Perhitungan Barang Bukti tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh **M. Amir Nawawi, S.H**. selaku penyidik dan **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dengan disaksikan oleh **Aji Nugroho, S.H., M.Sc dan Suci Pratiwi, S.H** didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang didalamnya tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih dan 1 (satu) buah tas ransel berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih tersebut sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1.	**A1**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.055 Gram**	**1,0 Gram**	**1.054 Gram**
2.	**A2**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,9 Gram**	**1,0 Gram**	**1.053,8 Gram**
3	**A3**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,8 gram**	**1,1 gram**	**1.053,7 gram**
4	**A4**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,3 gram**	**1,0 gram**	**1.053,3 gram**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5	**A5**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,6 gram**	**1,1 gram**	**1.053,5 gram**
6	**A6**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.055,3 gram**	**1,0 gram**	**1054,3 gram**
7	**A7**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,8 gram**	**1,0 gram**	**1.053,8 gram**
8	**A8**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.055,1 gram**	**1,0 gram**	**1.054,1 gram**
9	**A9**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.055,1 gram**	**1,0 gram**	**1.054,1 gram**
10	A10	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
11	A11	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,3 gram	1,0 gram	1.054,3 gram
12	A12	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,1 gram	1.053,8 gram
13	A13	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,1 gram	1.053,8 gram

No	**Kode**	**Nama Barang Bukti**	Berat Awal	Lab Bruto	Sisa/ Musnah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Bruto **Gram**	**Gram (Butir)**	**Bruto Gram(Butir)**
1	B1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,6 gram	1,0 gram	1.053,6 gram
2	B2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
3	B3	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,7 gram	1,0 gram	1.053,7 gram
4	B4	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
5	B5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,5 gram	1.0 gram	1.054,5 gram
6	B6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,0 gram	1.053,9 gram
7	B7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,4 gram	1,0 gram	1.053,4 gram
8	B8	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.053,4 gram	1,0 gram	1.052,6 gram
9	B9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,2 gram	1,2 gram	1.054 gram
10	B10	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)			
11	B11	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.078,8 gram	1,0 gram	1.077,8 gram
12	B12	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.083,7 gram	1,1 gram	1.082,6 gram

-----Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebagian barang bukti tersebut telah di musnahkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika dari **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin**;

----------Selanjutnya kristal putih yang disisihkan tersebut dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL 60/DK/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Nopember 2022, yang diketahui oleh **Ir. Wahyu Widodo** Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti terdapat :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5860 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5626 gram

b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6855 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6553 gram

c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7278 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6924 gram

d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5552 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5334 gram

e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5597 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5050 gram

f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6728 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6636 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5319 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4968 gram

h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6326 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5933 gram

i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5982 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5550 gram

j. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6048 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5670 gram

k. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6603 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6361 gram

l. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5936 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5541 gram

m. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7048 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6917 gram

n. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih berat netto 0,4933 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4815 gram

o. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6205 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6125 gram

p. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih berat netto 0,4600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4492 gram

q. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6706 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6595 gram

r. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5304 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5203 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

s. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5377 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5278 gram

t.1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5802 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5656 gram

u. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6528 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6395 gram

v. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7264 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7173 gram

w. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5569 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5462 gram

x. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7349 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7240 gram

y. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7446 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7320 gram

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDI PRATAMA Bin NURDIN** bersama-sama **ZULKARNAIN Alias JUNET Bin TEUNGKU MAHMUD (Alm), MUHAMMAD JUMALIS Alias ALIS Bin SIAHKUBAT (Alm)** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **FAUZI** (masih dalam pencarian Kepolisian/ DPO), pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 sekira pukul 00.10 wib atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 21.30 Wib, nomor handhone milik **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dengan nomor 081372332558 mendapat telephone dari **Fauzi** yang memerintahkan untuk bertemu dengan **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Kota Medan, kemudian **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** menelphone **Muhammad Khairul Ramadhan** untuk menemani **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dengan mengatakan ke Kota Medan untuk menjual handphone, dan **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** bicara kepada **Lismawati (Istri Muhammad Khairul Ramadhan)** mengajak **Muhammad Khairul Ramadhan** ke Kota Medan untuk menjual handphone dan **Lismawati** mengizinkannya. Selanjutnya pada pukul 22.00 Wib, **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** bersama **Muhammad Khairul Ramadhan** berangkat menuju Kota Medan dari Kota Stabat Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Ayla Warna Merah dengan nomor polisi BK 1627 RN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, nomor handphone 081375690007 milik **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** mendapat telepon dari **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dengan menggunakan nomor handphone 085270504429, dalam telepon **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menawarkan kerja bawa narkotika jenis sabu-sabu kepada **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dengan upah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bungkus, selanjutnya **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mendapat telepon dari **Fauzi** dengan menggunakan nomor handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

082163460730 yang memerintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Kampung Pulo Simardan Tanjung Balai Asahan dan untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu ke Kota Medan. Selanjutnya **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam tiba di Kampung Pulo Simardan, setelah beberapa menit datang seseorang suruhannya **Fauzi** yang **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** tidak kenal, lalu seseorang tersebut membuka pintu samping kiri mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam dan memasukan 2 (dua) buah tas ransel yang berisi narkotika jenis sabu-sabu kemudian **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** telepon **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dengan nomor 081375690007 untuk bertemu di Jalan Selat Lancang Tanjung Balai Asahan untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu, lalu setelah 15 menit kemudian **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam bertemu dengan **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota Avanza D 1866 HG warna hitam, lalu **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mengeluarkan 2 (dua) tas ransel sekaligus dari dalam mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam dan kemudian diserahkan kepada **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dan selanjutnya **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** masukan ke dalam mobil Toyota Avanza D 1866 HG warna hitam dan **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** untuk ongkos bensin, tol dan makan. Kemudian **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** mengikuti mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam yang dikendarai oleh **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)**;

- Bahwa selama **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dalam perjalanan mendapat telepon dari **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** yang menggunakan nomor 082182931014 menanyakan posisi **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dan **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menyampaikan kepada **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin**, kalau sudah sampai dikabari. Selanjutnya sekitar pukul 23.36 Wib, **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** tiba di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Medan Sunggal dan diminta **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** untuk tunggu karena **Zulkarnain Alias Junet Bin**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Teungku Mahmud (Alm) kelewatan dari Jalan Gagak Hitam kemudian setelah beberapa menit datanglah **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** di Jalan Gagak Hitam Jalan Ring Road Medan Sunggal dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam parkir di belakang mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BK 1637 RN milik **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** selanjutnya **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** keluar mobil dan bersalaman dengan **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin**, lalu **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mengatakan bukan **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** yang bawa narkotika jenis sabu-sabu dan diminta sabar menunggu lalu **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** bertanya kepada **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** "di sini aman ga" dan dijawab **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** "aman";

- Bahwa selanjutnya **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menelpon **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** untuk menghampiri **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** setelah melewati Mc Donald Jalan Gagak Hitam. Kemudian pada pukul 00.10 Wib datang **Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1866 HG yang parkir di belakang mobil Toyota Avanza BK 74 NED warna hitam kemudian **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** menghampiri dan membuka pintu samping mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1866 HG, lalu **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mengangkat dan mengeluarkan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu ke mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BK 1637 RN yang **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** kendarai, selanjutnya **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** kembali mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang berada di mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1866 HG, pada saat **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** mengangkat 1 (satu) buah tas ransel warna hitam untuk dipindahkan ke mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol BK 1637 RN, selanjutnya dating **Djoni, S.H.**, **Asep Kusnadi** dan **Hermawan Putut Wibowo** selaku petugas dari BNN datang sambil mengatakan jangan bergerak dan memerintahkan untuk telungkup, selanjutnya ditemukan kristal putih yang terdapat pada 2 (dua) ransel tersebut, selanjutnya **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin**, **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** dan **Muhammad Jumalis Alias**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alis Bin Siahkubat (Alm) berserta barang bukti diamankan ke BNN untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** diperintahkan oleh Fauzi untuk menerima narkotika jenis sabu-sabu dari **Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm)** yang dijanjikan diberi upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bungkus setelah pekerjaan **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** menyerahkan kepada seseorang di Kota Medan, namun **Fauzi** belum memberitahukan kepada siapa **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** menyerahkannya, namun **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** sudah ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Perhitungan Barang Bukti tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh **M. Amir Nawawi, S.H**. selaku penyidik dan **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin** dengan disaksikan oleh **Aji Nugroho, S.H., M.Sc dan Suci Pratiwi, S.H** didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang didalamnya tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih dan 1 (satu) buah tas ransel berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih tersebut sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1.	**A1**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.055 Gram**	**1,0 Gram**	**1.054 Gram**
2.	**A2**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,9 Gram**	**1,0 Gram**	**1.053,8 Gram**
3	**A3**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,8 gram**	**1,1 gram**	**1.053,7 gram**
4	**A4**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga**	**1.054,3 gram**	**1,0 gram**	**1.053,3 gram**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)			
5	**A5**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,6 gram**	**1,1 gram**	**1.053,5 gram**
6	**A6**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.055,3 gram**	**1,0 gram**	**1054,3 gram**
7	**A7**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.054,8 gram**	**1,0 gram**	**1.053,8 gram**
8	**A8**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.055,1 gram**	**1,0 gram**	**1.054,1 gram**
9	**A9**	**1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)**	**1.055,1 gram**	**1,0 gram**	**1.054,1 gram**
10	A10	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
11	A11	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,3 gram	1,0 gram	1.054,3 gram
12	A12	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,1 gram	1.053,8 gram
13	A13	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,1 gram	1.053,8 gram

No	**Kode**	**Nama Barang Bukti**	Berat	Lab	Sisa/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Awal Bruto **Gram**	Bruto **Gram (Butir)**	Musnah **Bruto Gram(Butir)**
1	B1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,6 gram	1,0 gram	1.053,6 gram
2	B2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
3	B3	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,7 gram	1,0 gram	1.053,7 gram
4	B4	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
5	B5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,5 gram	1.0 gram	1.054,5 gram
6	B6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,0 gram	1.053,9 gram
7	B7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,4 gram	1,0 gram	1.053,4 gram
8	B8	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.053,4 gram	1,0 gram	1.052,6 gram
9	B9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,2 gram	1,2 gram	1.054 gram
10	B10	1 (satu) bungkus plastik teh	1.055,1	1,0 gram	1.054,1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	gram		gram
11	B11	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.078,8 gram	1,0 gram	1.077,8 gram
12	B12	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.083,7 gram	1,1 gram	1.082,6 gram

-----Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebagian barang bukti tersebut telah di musnahkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika dari **Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin**;

----------Selanjutnya kristal putih yang disisihkan tersebut dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL 60/DK/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Nopember 2022, yang diketahui oleh **Ir. Wahyu Widodo** Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti terdapat :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5860 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5626 gram

b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6855 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6553 gram

c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7278 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6924 gram

d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5552 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5334 gram

e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5597 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5050 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6728 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6636 gram

g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5319 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4968 gram

h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6326 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5933 gram

i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5982 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5550 gram

j. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6048 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5670 gram

k. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6603 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6361 gram

l. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5936 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5541 gram

m. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7048 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6917 gram

n. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih berat netto 0,4933 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4815 gram

o. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6205 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6125 gram

p. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih berat netto 0,4600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4492 gram

q. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6706 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6595 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

r.1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5304 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5203 gram

s. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5377 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5278 gram

t.1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5802 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5656 gram

u. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6528 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6395 gram

v. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7264 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7173 gram

w. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5569 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5462 gram

x. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7349 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7240 gram

y. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7446 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7320 gram

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. MUHAMMAD KHAIRUL RAMADHAN Bin SUDARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi untuk Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin dalam perkara tindak pidana peredaran gelap Narkotika pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kota Medan Provinsi Sumut;
- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat itu Saksi berada di daerah tempat tinggal Saksi di Stabat Langkat sedang di kedai dengan istri belanja sayuran, kemudian Saksi di telpon oleh Terdakwa Andi Pratama untuk menemani jual Handphone di Kota Medan. Kemudian Saksi minta izin ke istri dan kata istri Saksi boleh tapi jangan lama-lama. Istri Saksi sempat bicara di Handphone dengan Terdakwa Andi Pratama menanyakan mau diajak kemana suaminya Khairul dijawab Terdakwa Andi Pratama mau ke Medan jual Handphone. Kemudian Saksi berangkat menuju ke Pasar Empat Binjai dan ketemu di Counter Handphonenya Terdakwa Andi Pratama. Kemudian Saksi dengan Terdakwa Andi Pratama dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna Merah No.Pol BK 1637 RN milik Terdakwa Andi Pratama dan yang menyetir Terdakwa Andi Pratama sendiri. Pada saat di perjalanan Saksi menanyakan kepada Terdakwa Andi Pratama mau jual Handphonenya dimana dijawab di jual di Medan. Kemudian Saksi dengan Terdakwa Andi Pratama sampai di dekat Petronas jalan Ring Road Sunggal Kota Medan sekira pukul 23.00 WIB Mobil Terdakwa Andi Pratama berhenti dipinggir jalan dan Terdakwa Andi Pratama mengatakan kepada Saksi agar duduk saja. Kemudian Saksi lihat Terdakwa Andi Pratama keluar dari mobil Ayla dan berdiri dipinggir pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mobil dan menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu siapa yang diteleponnya, setelah menelpon Terdakwa Andi pratama berputar kearah pintu sebelah Saksi dan berdiri di pintu kedua, beberapa saat kemudian datang mobil Toyota Avanza warna Hitam mendekati mobil Daihatsu Ayla dan parkir persis di belakannya mobil Daihatsu Ayla. Kemudian dari mobil Toyota Avanza tersebut keluar seseorang yang mengahampiri Terdakwa Andi Pratama, tapi Saksi tidak memperhatikan apa yang sedang dibicarakan oleh Terdakwa Andi Pratama dengan orang tersebut, selanjutnya Terdakwa Andi Pratama membuka pinta kedua sebelah Saksi duduk dan Saksi mendengar sesuatu dimasukkan kedalam mobil di bangku belakang tapi Saksi tidak mengetahui apa yang dimasukkan ke mobil Daihatsu Ayla karena Saksi diperintah Terdakwa Andi Pratama agar duduk dan diam saja;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm), Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm). Untuk Terdakwa Andi Pratama, Saksi mengenal dan pernah berkomunikasi melalui telpon pada tanggal 2 November 2022 kepada Terdakwa Andi Pratama yang menghubungi Saksi dengan maksud mengajak Saksi menemani Terdakwa Andi Pratama ke kota Medan untuk menjual Handphone;
- Bahwa Saksi melihat sekilas tas ransel warna hitam yang dimasukan kedalam mobil Daihatsu Ayla warna Merah No Pol BK 1637 RN oleh orang yang Saksi tidak melihat langsung karena posisi Saksi duduk kearah depan karena Terdakwa Andi Pratama memerintahkan Saksi agar duduk diam dan jangan menengok ke arah belakang dan setelah Saksi di BNNP Sumut baru Saksi mengetahui isi tas ransel tersebut adalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Saksi tidak mengetahui dimana lokasi itu berada karena Saksi diajak oleh Terdakwa Andi Pratama untuk menemani ke Medan mau menjual Handphone itu yang dikatakan oleh Terdakwa Andi Pratama kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. LISMAWATI BINTI ALIF MAGRIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin hanya teman dari suami Saksi baru kenal sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 saat itu Saksi bersama dengan suami Saksi M. Khairul Ramadhan sedang pergi ke kedai berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

daerah tempat tinggal Saksi di Stabat Langkat belanja sayuran, kemudian pada saat belanja sekitar pukul 21.30 WIB suami Saksi menerima telpon dan Saksi berdiri disebelah Saksi M. Khairul Ramadhan, kemudian Saksi tanyakan ke suami Saksi telpon dari siapa, suami Saksi bilang ini telpon dari Bang Andi, kemudian suami Saksi melanjutkan pembicaraan dengan Bang Andi, setelah beberapa menit kemudian suami Saksi bilang kepada Saksi bahwa Bang Andi mengajak suami Saksi untuk menemani ke Medan, kemudian Saksi tanya ke suami Saksi mau apa ke Medan dijawab suami Saksi mau diajak Bang Andi jual Handphone ke Medan. Setelah itu suami Saksi mengatakan ke Bang Andi kalau mau izin dahulu ke istri. Kemudian suami Saksi mengatakan ke Saksi ini Bang Andi mau bicara setelah itu Handphone diserahkan kepada Saksi dan Saksi bicara ke Bang Andi mau diajak kemana suami Saksi dijawab Bang Andi ini Khairul mau ajak jual Handphone ke Medan boleh tidak dan kalau sudah selesai langsung pulang Saksi jawab ya boleh. Setelah selesai suami Saksi di telpon kemudian Saksi dan suami Saksi pulang kerumah sekira pukul 21.35 WIB, sesampai dirumah suami Saksi mengambil jaket dan pamit ke Saksi selanjutnya suami Saksi berangkat menggunakan motor Honda Supra untuk menemui Bang Andi di tempat Counter Handphone milik Bang Andi di daerah Tandem Binjai. Setelah suami Saksi sudah berangkat Saksi hanya dirumah dan Saksi tidak menghubungi suami Saksi karena Saksi berpikirnya besok pagi sudah pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Kakak ipar Saksi yang bernama Ida bahwa suami Saksi ada di BNNP Sumut katanya diamankan bersama Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin kemudian Saksi memberitahukan kepada bapak mertua Saksi selanjutnya Saksi bersama ayah mertua dengan salah satu saudara yang membawa kendaraan mobil berangkat ke BNNP Sumut. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi sampai kemudian bertemu dengan Saksi M. Khairul Ramadhan di ruangan kantor BNNP Sumut, kemudian Saksi dijelaskan oleh petugas BNN dan selanjutnya suami Saksi bersama dengan Saksi dan bapak mertua/ayahnya suami Saksi meninggalkan kantor BNNP Sumut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. HERMAWAN PUTUT WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Petugas BNN berhasil mengamankan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menerima Narkotika jenis shabu dari orang suruhannya Fauzi berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan Camel Mountain yang dari masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang diterima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) atas perintah Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk mengantarkan kepada orang yang akan menerima di Medan, setelah itu di tangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendengarkan keterangan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) akan diberikan upah/bayaran dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) setelah bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin di Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. DJONI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Petugas BNN berhasil mengamankan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menerima Narkotika jenis shabu dari orang suruhannya Fauzi berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan Camel Mountain yang dari masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang diterima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) atas perintah Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk mengantarkan kepada orang yang akan menerima di Medan, setelah itu di tangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendengarkan keterangan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) akan diberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

upah/bayaran dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) setelah bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin di Kota Medan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. ASEP KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan mengaku bernama Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) bersama-sama Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm), Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Petugas BNN berhasil mengamankan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine, 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama Bin Nurdin;
- Bahwa Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) menerima Narkotika jenis shabu dari orang suruhannya Fauzi berupa 2 (dua) buah tas ransel warna hitam yang bertuliskan Camel Mountain yang dari masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis shabu dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang diterima sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) atas perintah Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu kemudian diperintahkan oleh Fauzi untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengantarkan kepada orang yang akan menerima di Medan, setelah itu di tangkap oleh petugas BNN;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendengarkan keterangan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) akan diberikan upah/bayaran dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) setelah bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin di Kota Medan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN RI pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN sehubungan dengan perkara Narkotika karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) telah melakukan jual beli/peredaran Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang di pindahkan oleh Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dari kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No Pol D 1866 HG yang dikendarai Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) kedalam kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol BK 1637 RN yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang disita oleh petugas BNN cara Terdakwa mendapatkan adalah dengan menerima dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) pada saat bertemu di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Gagak Hitam, Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian shabu dimasukan kedalam mobil Daihatsu Ayla yang Terdakwa kendarai, yang diambil dan dipindahkan oleh Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dari mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan Saksi Zulkarnain Alias Junet dan Terdakwa atas perintah Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto ± 13. 713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau diduga mengandung Narkotika Jenis sabu-sabu atau Methamphetamine, dengan berat bruto ± 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;
- 1 (Satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama;
- 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN RI pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN sehubungan dengan perkara Narkotika karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Zulkarnain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) telah melakukan jual beli/peredaran Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN di temukan barang bukti 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan camel mountain yang berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu (Metamfetamina) yang di pindahkan oleh Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dari kendaraan mobil toyota Avanza warna hitam No Pol D 1866 HG yang dikendarai Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) kedalam kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol BK 1637 RN yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan camel mountain yang berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang disita oleh petugas BNN cara Terdakwa mendapatkan adalah dengan menerima dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) pada saat bertemu di Jalan Gagak Hitam, Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian shabu dimasukan kedalam mobil Daihatsu Ayla yang Terdakwa kendarai, yang diambil dan dipindahkan oleh Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dari mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan Saksi Zulkarnain Alias Junet dan Terdakwa atas perintah Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Zulkarnain Alias Junet;
- Bahwa Saksi petugas BNN mendengarkan keterangan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) akan diberikan upah/bayaran dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) setelah bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin di Kota Medan;

------Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Perhitungan Barang Bukti tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh M. Amir Nawawi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin dengan disaksikan oleh Aji Nugroho, S.H., M.Sc dan Suci Pratiwi, S.H didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang didalamnya tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih dan 1 (satu) buah tas ransel berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih tersebut sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055 Gram	1,0 Gram	1.054 Gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 Gram	1,0 Gram	1.053,8 Gram
3	A3	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,1 gram	1.053,7 gram
4	A4	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,3 gram	1,0 gram	1.053,3 gram
5	A5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,6 gram	1,1 gram	1.053,5 gram
6	A6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,3 gram	1,0 gram	1054,3 gram
7	A7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
8	A8	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		narkotika jenis metamfetamine (sabu)			
9	A9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram
10	A10	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
11	A11	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,3 gram	1,0 gram	1.054,3 gram
12	A12	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,1 gram	1.053,8 gram
13	A13	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,1 gram	1.053,8 gram

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1	B1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,6 gram	1,0 gram	1.053,6 gram
2	B2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
3	B3	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,7 gram	1,0 gram	1.053,7 gram
4	B4	1 (satu) bungkus plastik teh	1.054,8	1,0 gram	1.053,8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	gram		gram
5	B5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,5 gram	1.0 gram	1.054,5 gram
6	B6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,0 gram	1.053,9 gram
7	B7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,4 gram	1,0 gram	1.053,4 gram
8	B8	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.053,4 gram	1,0 gram	1.052,6 gram
9	B9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,2 gram	1,2 gram	1.054 gram
10	B10	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram
11	B11	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.078,8 gram	1,0 gram	1.077,8 gram
12	B12	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.083,7 gram	1,1 gram	1.082,6 gram

------Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebagian barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika dari Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya kristal putih yang disisihkan tersebut dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL 60/DK/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Nopember 2022, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti terdapat :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5860 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5626 gram

b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6855 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6553 gram

c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7278 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6924 gram

d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5552 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5334 gram

e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5597 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5050 gram

f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6728 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6636 gram

g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5319 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4968 gram

h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6326 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5933 gram

i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5982 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5550 gram

j. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6048 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5670 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

k. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6603 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6361 gram

l. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5936 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5541 gram

m. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7048 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6917 gram

n. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih berat netto 0,4933 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4815 gram

o. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6205 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6125 gram

p. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih berat netto 0,4600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4492 gram

q. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6706 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6595 gram

r. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5304 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5203 gram

s. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5377 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5278 gram

t. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5802 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5656 gram

u. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6528 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6395 gram

v. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7264 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7173 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

w. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5569 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5462 gram

x. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7349 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7240 gram

y. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7446 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7320 gram

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di Jalan Gagak Hitam Jalan Arteri Ring Road Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan pada saat diamankan Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang yang bernama Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN ditemukan barang bukti 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang dipindahkan oleh Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dari kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam No Pol D 1866 HG yang dikendarai Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) kedalam kendaraan mobil Daihatsu Ayla warna merah No Pol BK 1637 RN yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang berisi 13 (tiga belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) dan 12 (dua belas) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamfetamina) yang disita oleh petugas BNN cara Terdakwa mendapatkan adalah dengan menerima dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) pada saat bertemu di Jalan Gagak Hitam, Jalan Arteri Ring Road Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian shabu dimasukan kedalam mobil Daihatsu Ayla yang Terdakwa kendarai, yang diambil dan dipindahkan oleh Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) dari mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan Saksi Zulkarnain Alias Junet dan Terdakwa atas perintah Fauzi untuk menerima Narkotika jenis shabu dari Saksi Zulkarnain Alias Junet;

Menimbang, bahwa Saksi petugas BNN mendengarkan keterangan Saksi Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat (Alm) akan diberikan upah/bayaran dari Saksi Zulkarnain Alias Junet Bin Teungku Mahmud (Alm) setelah bersama-sama menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin di Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Perhitungan Barang Bukti tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh M. Amir Nawawi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin dengan disaksikan oleh Aji Nugroho, S.H., M.Sc dan Suci Pratiwi, S.H didapat hasil perhitungan dan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang didalamnya tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih dan 1 (satu) buah tas ransel berisi 12 (dua belas) bungkus kemasan teh cina warna hijau yang berisi kristal putih tersebut sebagai berikut :

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik teh cina	1.055	1,0 Gram	1.054

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	Gram		Gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 Gram	1,0 Gram	1.053,8 Gram
3	A3	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,1 gram	1.053,7 gram
4	A4	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,3 gram	1,0 gram	1.053,3 gram
5	A5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,6 gram	1,1 gram	1.053,5 gram
6	A6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,3 gram	1,0 gram	1054,3 gram
7	A7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
8	A8	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram
9	A9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram
10	A10	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
11	A11	1 (satu) bungkus plastik teh cina	1.055,3	1,0 gram	1.054,3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	gram		gram
12	A12	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,1 gram	1.053,8 gram
13	A13	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,9 gram	1,1 gram	1.053,8 gram

No	Kode	Nama Barang Bukti	Berat Awal Bruto Gram	Lab Bruto Gram (Butir)	Sisa/ Musnah Bruto Gram(Butir)
1	B1	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,6 gram	1,0 gram	1.053,6 gram
2	B2	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
3	B3	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,7 gram	1,0 gram	1.053,7 gram
4	B4	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,8 gram	1,0 gram	1.053,8 gram
5	B5	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,5 gram	1.0 gram	1.054,5 gram
6	B6	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis	1.054,9 gram	1,0 gram	1.053,9 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		metamfetamine (sabu)			
7	B7	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.054,4 gram	1,0 gram	1.053,4 gram
8	B8	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.053,4 gram	1,0 gram	1.052,6 gram
9	B9	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,2 gram	1,2 gram	1.054 gram
10	B10	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.055,1 gram	1,0 gram	1.054,1 gram
11	B11	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.078,8 gram	1,0 gram	1.077,8 gram
12	B12	1 (satu) bungkus plastik teh cina warna hijau diduga mengandung narkotika jenis metamfetamine (sabu)	1.083,7 gram	1,1 gram	1.082,6 gram

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebagian barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika dari Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa selanjutnya kristal putih yang disisihkan tersebut dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor : PL 60/DK/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Nopember 2022, yang diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo Selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan label barang bukti terdapat :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5860 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5626 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6855 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6553 gram

c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7278 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6924 gram

d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5552 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5334 gram

e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5597 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5050 gram

f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6728 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6636 gram

g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5319 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4968 gram

h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6326 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5933 gram

i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5982 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5550 gram

j. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6048 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5670 gram

k. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6603 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6361 gram

l. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5936 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5541 gram

m. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7048 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6917 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

n. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih berat netto 0,4933 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4815 gram

o. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6205 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6125 gram

p. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih berat netto 0,4600 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,4492 gram

q. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.4 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6706 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6595 gram

r. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.5 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5304 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5203 gram

s. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.6 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5377 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5278 gram

t. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.7 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5802 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5656 gram

u. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.8 berisikan kristal warna putih berat netto 0,6528 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,6395 gram

v. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.9 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7264 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7173 gram

w. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.10 berisikan kristal warna putih berat netto 0,5569 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,5462 gram

x. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.11 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7349 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7240 gram

y. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B.12 berisikan kristal warna putih berat netto 0,7446 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisa netto 0,7320 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti diatas tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dengan berat bruto ± 13. 713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dengan berat bruto ± 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;

  Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005;

  Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan tidak ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI PRATAMA Bin NURDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tas ransel warna hitam bertuliskan Camel Mountain yang digunakan untuk sebagai tempat membawa shabu yang masing-masing tas ransel tersebut berisi 13 (tiga belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dengan berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bruto ± 13. 713,8 (tiga belas ribu tujuh ratus tiga belas koma delapan) gram dan berisi 12 (dua belas) bungkus teh Cina berwarna Hijau mengandung Narkotika jenis shabu atau Methamphetamine dengan berat bruto ± 12.710,1 (dua belas ribu tujuh ratus sepuluh koma satu) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Jumalis Alias Alis Bin Siahkubat;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Andi Pratama NIK 1275010109930005;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Andi Pratama Bin Nurdin;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type TA warna hitam dengan Nomor Sim Card 081372332558 milik Andi Pratama;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam No Pol. BK 1637 RN dan STNK yang dikendarai Andi Pratama;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Denny L. Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H. Zufida Hanum, S.H., M.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)